

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

פ/25/3320

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פיצוי כספי בגין איחור אוטובוס), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 171.1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 171 יבוא :

"פיצוי כספי בגין 171.1. (א) הגיע רכב בקו שירות לתחנה באיחור העולה על חצי שעה מהזמן אותו מסר בעל הרישיון לאיחור אוטובוס להפעלת תחבורה ציבורית, למפקח על התעבורה לפי סעיף 71ב, יפצה בעל הרישיון את הנוסע שהמתין בתחנה בסכום של 100 שקלים חדשים, ובתנאי שלא ישלם בעל הרישיון יותר מ-5,000 שקלים חדשים על כל איחור.

(ב) השר יקבע הוראות לביצוע הוראות סעיף זה, לרבות לעניין –

(1) דרכים להוכחת המתנה לרכב בקו שירות שאיחר כאמור בסעיף קטן (א);

(2) דרכים להגשת בקשה לפיצוי ולאישורה;

(3) דרכים לחישוב הפיצוי במקרה שהפיצוי לפי מספר הזכאים לו עולה על הסכום המרבי לפי סעיף קטן (א)."

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

דברי הסבר

נוסעים רבים מתלוננים על איחורים או דילוגים של אוטובוסים שאינם מגיעים כלל לתחנה, עובדה שלצד הצער שיש בצידה, גורמת לפעמים גם נזק כלכלי ישיר או עקיף. על אף הקנסות הקבועים כיום בחוק כנגד בעלי רישיון המפרים את החוזה, המצב בפועל, רחוק מלהיות משביע רצון.

על כן, מלבד הקנסות המושתים על החברה, מוצע לקבוע פיצוי כספי בסכום של 100 שקלים חדשים לנוסע בכל מקרה איחור של למעלה מחצי שעה, אלא אם כן, סיבת האיחור אינה תלויה במפעיל. כדי למנוע תלונות שווא, מוצע לקבוע סכום מקסימלי לפיצוי אותו ישלם בעל הרישיון על כל איחור, והוא יעמוד על 5000 שקלים חדשים (סך הפיצוי כפול מספר הנוסעים המותרים, בדרך כלל, לנסיעה באוטובוס).

כמו כן, מוצע להסמיק את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע הוראות לביצוע הוראות הסעיף המוצע כשנדרש להתייחס לדרכים שבהם נוסעים שהמתינו לאוטובוס מאחר צריכים להוכיח כי אכן המתינו, דרכי הגשת הבקשות לפיצוי ולאישורן לאור הסכום המרבי לפיצוי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4847/20 ; פ/2187/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1558/25) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/2918/25).

הצעת החוק זהה לפ/2918/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ג (15.05.2023)